

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 359/2539

นายสำรอง สิทธิแพทย์

โจทก์

นายโสภิต ศุกระชาติ กับพวก

จำเลย

นายสำรอง สิทธิแพทย์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 220

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิจารณา ยกฟ้องโจทก์เป็นการห้ามฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติตามมาตรานี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 242(3)(4), 243(1)(3)(ก)(ข) และมาตรา 247 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ได้อีก

ความ ว่า โจทก์ ฎีกา ศาลชั้นต้น สั่ง ว่า ฎีกา ของ โจทก์ ต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึง ไม่รับ

โจทก์ เห็นว่า โจทก์ ฎีกา ขอให้ ศาลฎีกา พิจารณา ยก คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ให้ ศาลอุทธรณ์ พิจารณา คดี เสีย ใหม่ ให้ ถูกต้อง โจทก์ จึง มีสิทธิ ฎีกา ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 242(3)(4), 243(1)(3)(ก) (ข), 247 ประกอบ ด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 โปรด มี คำสั่ง ให้ รับ ฎีกา ของ โจทก์ ไว้ พิจารณา ต่อไป

หมายเหตุ จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 5 ยัง ไม่ได้ รับ สำเนา คำร้อง

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ทั้ง ห้า ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177, 83

ระหว่าง พิจารณา จำเลย ที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง จำหน่ายคดี เฉพาะ จำเลย ที่ 1 เสีย จาก สารบบความ

ศาลชั้นต้น ได้สอบสวน มูลฟ้อง แล้ว เห็นว่า คดี โจทก์ ไม่มี มูล พิพากษายก ฟ้อง ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ไม่รับ ฎีกา ดังกล่าว (อันดับ 46)

โจทก์ จึง ยื่น คำร้อง นี้ (อันดับ 47)

คำสั่ง

พิเคราะห์ แล้ว ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ แก้ไข แล้ว ห้าม มิให้ คู่ความ ฎีกา ใน คดี ซึ่ง ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก ฟ้องโจทก์ เห็น ได้ว่า เป็น การ ห้ามฎีกา ทั้ง ใน ปัญหา ข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมาย และ บทบัญญัติ ตาม มาตรา นี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา บัญญัติ ไว้ โดยเฉพาะ แล้ว ไม่อาจ นำ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แห่ง มาตรา 243(3(4), 243(1)(3)(ก)(ข) และ มาตรา 247 มา ใช้ บังคับ โดย อนุโลม โดย อาศัย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ได้ อีก ที่ ศาลชั้นต้น สั่ง ไม่รับ ฎีกา ของ โจทก์ ชอบแล้ว ให้ยก คำร้อง

(อร่าม หุตากร-ไพศาล รามขางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ